

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

Lectocomprensión

Cláusulas Estándar en Contratos (Boilerplate Clauses)

Comprender el lenguaje jurídico es la primera herramienta de todo profesional del derecho.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Lectocomprensión”, no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Conceptos Fundamentales: Las Cláusulas Estándar	3
1.1. ¿Qué son las Boilerplate Clauses?	3
1.1.1. Características generales	3
1.2. Origen Histórico del Término “Boilerplate”	4
2. Jurisdicción y Derecho Aplicable	5
2.1. Governing Law (Derecho Aplicable)	5
2.2. Jurisdiction (Competencia)	5
2.3. Coherencia entre Derecho Aplicable y Competencia	6
3. Riesgo y Cumplimiento	7
3.1. Entire Agreement (Acuerdo Total)	7
3.1.1. Comparación con el sistema argentino	7
3.2. Force Majeure (Fuerza Mayor)	8
3.2.1. Función de la cláusula	8
3.2.2. Diferencia con el sistema argentino	8
3.3. Acts of God (Actos de Dios)	9
3.4. Termination (Extinción Anticipada) y Discharge (Cumplimiento)	9
4. Disposiciones Operativas	11
4.1. Assignment and Novation (Cesión e Innovación)	11
4.2. Counterparts (Ejemplares)	11
4.3. Severance Clause (Nulidad Parcial)	12
5. Disposiciones Administrativas	13
5.1. Relationship of the Parties (Naturaleza del Vínculo)	13

5.2. Amendment (Modificación)	14
5.3. Notices (Notificaciones)	14
6. Análisis Lingüístico y Terminología Jurídica en Inglés	15
6.1. Colocaciones Léxicas en el Ciclo de Vida del Contrato	15
6.2. Verbos Modales en el Lenguaje Jurídico en Inglés	16
6.3. El Conector <i>Despite</i> en Textos Jurídicos	17
7. Impacto de la Globalización en la Contratación Argentina	18
7.1. La Influencia Anglosajona en los Contratos Locales	18
7.2. Diferencias Estructurales entre Sistemas	19
7.3. Recomendación Profesional	19
8. Síntesis y Repaso: Método Cornell	20

Capítulo 1

Conceptos Fundamentales: Las Cláusulas Estándar

1.1. ¿Qué son las Boilerplate Clauses?

Las **boilerplate clauses** (cláusulas estándar o cláusulas tipo) son disposiciones contractuales estandarizadas que se replican con escasas variaciones de un contrato a otro. Debido a su carácter genérico, suelen ser frecuentemente pasadas por alto por las partes al momento de negociar y suscribir un acuerdo. Sin embargo, tienen una relevancia jurídica significativa, pues regulan cuestiones vinculadas a posibles conflictos entre las partes.

En la práctica argentina, estas cláusulas suelen agruparse bajo el título “**Disposiciones Varias**”, que funciona como categoría residual para todo aquello que no constituye una cláusula específica del contrato.

1.1.1. Características generales

- Son lo suficientemente estándar para no ser objeto de negociación.
- Abordan cuestiones vinculadas a posibles conflictos entre las partes.
- Están redactadas en lenguaje claro, coherente y estandarizado.
- La redacción suele ser muy similar de un contrato a otro.
- Se replican de un acuerdo a otro sin demasiada variación.
- Aparecen con frecuencia independientemente del tipo contractual.
- Suelen ubicarse al final del contrato.

1.2. Origen Histórico del Término “Boilerplate”

Definición: Boilerplate

El término “**boilerplate**” proviene de la imprenta del siglo XIX. Hace referencia a las placas metálicas (de acero) que se utilizaban en las prensas tipográficas de la época. Estas placas contenían textos preestablecidos que se replicaban idénticamente en cada impresión, creando múltiples copias de un mismo molde. La idea de *texto que no se modifica* y *texto fijo* es la que ha perdurado en el lenguaje jurídico moderno.

Importante

El término “**boilerplate**” no debe traducirse literalmente como “placa de fundición” o “placa caliente”. En el lenguaje jurídico ha evolucionado para significar texto estandarizado, texto fijo, texto frecuente y texto que no está sujeto a negociación.

La relevancia de esta terminología radica en que el carácter genérico del nombre contribuye a que estas cláusulas sean *pasadas por alto*. En el texto analizado en clase (de origen australiano), se señala que “*due to their name, boilerplate clauses can often be overlooked*” (“debido a su nombre, estas cláusulas suelen ser omitidas”).

Capítulo 2

Jurisdicción y Derecho Aplicable

2.1. Governing Law (Derecho Aplicable)

Definición: Governing Law / Derecho Aplicable

La cláusula de **derecho aplicable** (también denominada *governing law*) determina con qué legislación se interpretará e integrará el contrato. Establece los parámetros normativos dentro de los cuales se definirán las obligaciones, los derechos y las reglas del acuerdo.

Esta cláusula es especialmente relevante en contratos internacionales, donde las partes provienen de distintas jurisdicciones o existe algún elemento extranjero. Ante esa situación, resulta indispensable determinar cuál será la ley aplicable.

2.2. Jurisdiction (Competencia)

La palabra inglesa “**jurisdiction**” constituye un **falso cognado parcial** respecto del término español “jurisdicción”. Si bien en ocasiones puede referirse efectivamente a la jurisdicción, en la mayoría de los contextos contractuales alude a la **competencia**.

Definición: Jurisdicción vs. Competencia

- **Jurisdicción:** Concepto abstracto. Potestad o capacidad que poseen los jueces en virtud de su investidura y de su cargo para decidir sobre una causa. Todos los jueces tienen jurisdicción.
- **Competencia:** Concepto práctico. Determina qué juez específico, en qué zona, en qué localidad o en qué lugar debe entender en una causa. Se clasifica según: materia, territorio, grado y persona.

Una expresión que sintetiza esta relación es: “*la competencia es la medida de la jurisdicción*”: todos los jueces tienen jurisdicción, pero es necesario determinar a cuál de ellos le corresponde conocer en cada caso particular.

En inglés existe una única palabra (*jurisdiction*) para ambos conceptos, lo que genera dificultades de interpretación en la lectura de textos jurídicos en ese idioma. Al encontrar la palabra *jurisdiction* en un contrato, debe evaluarse el contexto para determinar si hace referencia a la jurisdicción en sentido abstracto o a la competencia.

2.3. Coherencia entre Derecho Aplicable y Competencia

Las cláusulas de derecho aplicable y de competencia deben ser coherentes entre sí (**aligned**, es decir, alineadas). No resulta válido establecer que el contrato se rige por la legislación de un país y que los conflictos se someterán a la competencia de los tribunales de otro, si tal combinación carece de coherencia jurídica o funcional.

Ejemplo: Inconsistencia entre derecho aplicable y competencia

Sería incoherente establecer que el contrato se rige por la legislación de Estados Unidos y, al mismo tiempo, que cualquier controversia se someterá a los tribunales de la República Argentina. Ambas cláusulas deben articularse de manera consistente.

Capítulo 3

Riesgo y Cumplimiento

3.1. Entire Agreement (Acuerdo Total)

Definición: Entire Agreement

La cláusula de **entire agreement** (acuerdo total o acuerdo íntegro) establece que únicamente lo consignado por escrito en el contrato es vinculante para las partes. Las negociaciones previas, las comunicaciones (correos electrónicos, llamadas telefónicas) y las manifestaciones realizadas durante las tratativas anteriores a la suscripción *no* integran el acuerdo ni tienen fuerza obligatoria.

El contrato en sí mismo define el marco dentro del cual se desarrollará la relación entre las partes: sus obligaciones, sus derechos y las pautas de funcionamiento del acuerdo.

Nota

Es habitual que, previo a la firma de un contrato, hayan tenido lugar negociaciones: llamadas telefónicas, intercambio de correos electrónicos, reuniones. La cláusula de *entire agreement* establece expresamente que esas comunicaciones y manifestaciones previas no serán consideradas parte del contrato.

3.1.1. Comparación con el sistema argentino

En el derecho argentino esta cláusula resulta en principio innecesaria, dado que el principio de **autonomía de la voluntad** está implícito en el sistema. El Código Civil y Comercial establece que, ante cláusulas poco claras o controvertidas, se acudirá primero a la voluntad de las partes como criterio interpretativo y, subsidiariamente, a las costumbres desarrolladas durante la celebración del contrato. Lo que no consta en el instrumento no es vinculante para las partes.

Sin embargo, por efecto de la globalización y del comercio internacional, esta cláusula comienza a incorporarse en contratos locales, adoptada de modelos anglosajones.

3.2. Force Majeure (Fuerza Mayor)

Definición: Force Majeure

La **fuerza mayor** (*force majeure*) designa un evento o circunstancia que está fuera del control de las partes, que no es responsabilidad de ninguna de ellas y que impide el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Funciona como una justificación o mecanismo de anticipación ante el incumplimiento derivado de causas ajenas a la voluntad de los contratantes.

3.2.1. Función de la cláusula

La cláusula de fuerza mayor establece los **grounds** (causales) por los cuales una parte puede quedar eximida de su obligación de cumplir. El término jurídico *grounds* significa “causales”: por ejemplo, *grounds for divorce* equivale a “causales de divorcio”. En el contrato, la cláusula tiende a detallar de manera exhaustiva cuáles son esas causales habilitantes.

Ejemplo: Evento de fuerza mayor

La pandemia de COVID-19 fue un evento paradigmático de fuerza mayor en el ámbito contractual. Generó situaciones de incumplimiento derivadas de circunstancias completamente ajenas a la voluntad de las partes y que no podían haber sido razonablemente previstas.

3.2.2. Diferencia con el sistema argentino

En los contratos redactados en inglés no existe, en general, una definición legal predeterminada de fuerza mayor, por lo que la cláusula debe ser incluida expresamente y debe definir con precisión qué circunstancias la configuran. En el derecho argentino, en cambio, el Código Civil y Comercial define la fuerza mayor, de modo que no es necesaria una definición exhaustiva en el texto del contrato.

El sistema argentino cuenta además con la **Teoría de la Imprevisión**, que contempla circunstancias sobrevinientes, no previstas ni previsibles al momento de la celebración, que afectan el desarrollo normal del cumplimiento de las obligaciones.

3.3. Acts of God (Actos de Dios)

Definición: Acts of God vs. Force Majeure

- **Acts of God:** Eventos de la naturaleza que ocurren sin intervención humana (terremotos, inundaciones, huracanes, etc.).
- **Force Majeure:** Concepto más amplio que abarca tanto los actos de la naturaleza como eventos de origen humano (guerras, disturbios civiles, huelgas, etc.).

Ambos conceptos son equivalentes, en términos generales, a la fuerza mayor y al caso fortuito del derecho argentino. La *force majeure* es la categoría más cercana al caso fortuito; los *acts of God* serían su subconjunto referido exclusivamente a eventos naturales.

3.4. Termination (Extinción Anticipada) y Discharge (Cumplimiento)

Definición: Terminate vs. Discharge

- **Terminate:** Poner fin al contrato de manera anticipada. Equivale a las formas anormales de extinción del derecho argentino (rescisión, resolución, revocación, nulidad, novación). La expresión *early termination* (extinción temprana/anticipada) refuerza este sentido.
- **Discharge:** Concepto más general. Abarca tanto el cumplimiento o el vencimiento del plazo (extinción normal) como otras formas de extinción. Cuando el contrato se extinguió simplemente por el transcurso del tiempo o por cumplimiento, se utiliza *discharge*.

Cuadro 3.1: Formas de extinción de contratos en el derecho argentino

Tipo	Formas
Extinción normal	Cumplimiento; vencimiento del plazo
Extinción anormal (equivalente a <i>terminate</i>)	Rescisión; resolución; revocación; nulidad; novación

Nota

El término *termination* puede tener distintos significados según el contexto. En el ámbito laboral, *employee termination* significa despido de un empleado. La expresión “*the employee was terminated*” equivale a “el empleado fue despedido”. Es importante evaluar el contexto para determinar el significado preciso.

Capítulo 4

Disposiciones Operativas

4.1. Assignment and Novation (Cesión e Innovación)

Definición: Assignment (Cesión)

El **assignment** consiste en la cesión de los derechos y obligaciones emergentes de un contrato a un tercero. En inglés, la familia léxica del término incluye: *assignment* (sustantivo), *assigned* (adjetivo participio) y *to assign* (verbo).

Definición: Novation (Innovación)

La **novation** es la creación de una nueva obligación que se desprende de una obligación anterior, sin dejar sin efecto la precedente. Es un mecanismo de modificación del contrato diferente a la cesión. En inglés: *novation* (sustantivo) y *novated* (adjetivo).

Ambas figuras constituyen mecanismos de modificación subjetiva u objetiva del contrato, pero operan de manera diferente. En los contratos locales argentinos no suele incluirse esta cláusula como disposición estándar, aunque puede aparecer según el tipo contractual.

4.2. Counterparts (Ejemplares)

Definición: Counterparts

La cláusula de **counterparts** regula la celebración del contrato mediante múltiples ejemplares firmados por las partes, posiblemente en lugares distintos. Todos los ejemplares se consideran un único instrumento con idéntico contenido (*un mismo tenor*).

Sus características principales son:

- Se celebran dos o más ejemplares del mismo contrato.
- Los ejemplares pueden ser firmados a distancia por las partes.
- Todos los ejemplares conforman un único instrumento.
- El contenido es exactamente igual en todos.
- La finalidad es que cada parte conserve un ejemplar del acuerdo.

Esta cláusula es especialmente relevante en contratos internacionales y en contratos de software. En el derecho argentino no se la incluye como cláusula formal independiente; en cambio, se la incorpora en la redacción del contrato mediante la expresión clásica: “*dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto*”.

Ejemplo: Contratos de software y términos de servicio

Los contratos de términos de servicio que los usuarios aceptan en plataformas digitales frecuentemente contienen, hacia el final del documento, una cláusula de competencia que somete los conflictos a los tribunales de una jurisdicción extranjera (por ejemplo, Nueva York). Suelen pasar inadvertidas por efecto del asentimiento sin lectura.

4.3. Severance Clause (Nulidad Parcial)

Definición: Severance Clause

La **severance clause** (cláusula de separabilidad o nulidad parcial) establece que si una determinada cláusula del contrato es declarada nula o inexigible (*void* o *impossible to enforce*), dicha cláusula será removida del contrato *sin afectar la validez del resto del instrumento*. El verbo inglés *to sever* significa “cortar” o “separar”.

El principio subyacente es el de **nulidad parcial**: la invalidez de una parte del contrato no acarrea necesariamente la invalidez del todo.

Importante

Esta cláusula tiene un límite: si la cláusula declarada nula es de carácter sustancial para la economía del contrato, es posible que la nulidad afecte al contrato en su totalidad. La separabilidad opera siempre que sea posible y jurídicamente admisible.

En el sistema argentino no se incluye formalmente esta cláusula porque el Código Civil y Comercial ya contempla el principio de nulidad parcial. No obstante, el principio existe y puede derivarse de las normas generales del ordenamiento.

Capítulo 5

Disposiciones Administrativas

5.1. Relationship of the Parties (Naturaleza del Vínculo)

La cláusula **relationship of the parties** tiene por objeto definir y aclarar la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes contratantes. Su función principal es especificar que no existe relación de dependencia laboral entre ellas.

Aparece con frecuencia en contratos:

- Comerciales (para excluir la relación de dependencia laboral).
- De locación de servicios.
- De distribución.
- De prestación de servicios en general.

Ejemplo: Cláusula de naturaleza del vínculo en contratos de servicios

Una institución puede suscribir con un docente un contrato de locación de servicios que incluya una cláusula declarando que no existe relación de dependencia. Sin embargo, la mera inserción de esa cláusula no determina automáticamente la naturaleza del vínculo: si de los hechos (asistencia semanal, horario fijo, continuidad, mismo grupo) surge una relación de dependencia, la calificación jurídica real prevalecerá sobre la designación formal del contrato.

En el derecho argentino no existe una cláusula específica con este nombre. El vínculo entre las partes se infiere de la naturaleza del contrato y de los hechos, con independencia de la denominación que las partes le atribuyan.

5.2. Amendment (Modificación)

Definición: Amendment

La cláusula de **amendment** (modificación) establece que el contrato solo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito de ambas partes. Quedan prohibidas las modificaciones unilaterales: lo que fue pactado por escrito solo puede alterarse por escrito y con consentimiento bilateral.

En el sistema argentino este principio está implícito en el principio de **autonomía de la voluntad**, por lo que no es necesario incluirlo como cláusula expresa. En los contratos anglosajones, en cambio, se lo explicita por razones de seguridad jurídica.

5.3. Notices (Notificaciones)

Definición: Notices

La cláusula de **notices** (notificaciones) regula el procedimiento y los medios a través de los cuales las partes deben cursarse comunicaciones formales con efectos jurídicos. Incluye habitualmente: dirección y datos particulares de cada parte; medios admitidos (correo electrónico, fax, servicio de mensajería); y el momento a partir del cual la notificación se tiene por efectuada.

Ejemplo: Exhaustividad de la cláusula de notificaciones en inglés

Un contrato en inglés puede establecer que, si la notificación se entrega por servicio nocturno (*overnight*), se tendrá por efectuada en la fecha de entrega; si se remite por correo certificado, en la fecha de recepción; si se envía por correo electrónico, conforme a las condiciones que el propio contrato detalle.

En el sistema argentino no se incluye esta cláusula como disposición independiente. En cambio, al inicio del contrato, en la presentación de las partes, se consignan los domicilios (real, constituido o procesal) con la indicación de que en ellos se tendrán por válidas todas las notificaciones. Las formas de notificación están reguladas por el propio ordenamiento.

Capítulo 6

Análisis Lingüístico y Terminología Jurídica en Inglés

6.1. Colocaciones Léxicas en el Ciclo de Vida del Contrato

Las **colocaciones léxicas** (*collocations*) son combinaciones habituales de palabras propias de un campo de especialidad. En el lenguaje jurídico en inglés, cada etapa de la vida del contrato tiene asociadas expresiones verbales específicas que no son intercambiables entre sí.

Cuadro 6.1: Verbos clave en el ciclo de vida de un contrato

Etapas	Expresión en inglés	Equivalente en español
Redacción	Draft a contract	Redactar un contrato
Celebración	Enter into a contract	Celebrar / formalizar un contrato
	Sign a contract	Firmar un contrato
	Execute an agreement	Celebrarlo / ejecutarlo
Cumplimiento	Perform a contract	Cumplir / llevar a cabo
	Comply with	Cumplir con
	Apply a contract	Aplicarlo
Exigencia de cumplimiento	Enforce	Hacer cumplir / exigir el cumplimiento
	Force compliance	Obligar al cumplimiento

Importante

El verbo *execute* en inglés jurídico se refiere técnicamente al momento de la *celebración* del contrato, no al de su ejecución o cumplimiento. Sin embargo, en la práctica aparece utilizado con ambos significados. Al encontrarlo en un texto, debe evaluarse en qué etapa de la vida del contrato se inserta para determinar su sentido preciso.

Ejemplo: Interpretación de *enter into a contract*

La expresión *to enter into a contract* no alude a un ingreso físico. Se refiere al momento en que las partes formalizan y celebran el acuerdo. Es una colocación léxica propia de la etapa de celebración contractual.

6.2. Verbos Modales en el Lenguaje Jurídico en Inglés

Los **verbos modales** (auxiliares modales) son una categoría gramatical fundamental en el lenguaje jurídico en inglés. Sus propiedades formales son:

- Son verbos auxiliares sin significado léxico propio.
- Necesitan ir seguidos de un verbo principal en infinitivo.
- Van sin la partícula *to* (a diferencia de otros verbos).
- No se conjugan: permanecen invariables.
- No varían en tercera persona del singular (no reciben el morfema *-s*).
- En el lenguaje jurídico expresan: obligación, potestad, permiso, consejo o posibilidad.

Cuadro 6.2: Verbos modales en el lenguaje jurídico en inglés

Modal	Significado jurídico	Ejemplo
must	Obligación ineludible. La más fuerte. Emana de una ley o contrato.	<i>The parties must comply</i> = las partes tienen la obligación de cumplir.
shall	Obligación proveniente de autoridad superior. Muy utilizado en documentos legales y legislación. Poco frecuente en el lenguaje cotidiano.	<i>The parties shall meet</i> = las partes deben reunirse.
may	Potestad o facultad. No implica obligación, sino capacidad o derecho.	<i>The court may decide</i> = el tribunal tiene la facultad de decidir.
might	Posibilidad más remota. Probabilidad baja.	<i>The claim might succeed</i> = el reclamo podría prosperar (con menor probabilidad).
should	Recomendación o consejo. Menos imperativo que <i>must</i> .	<i>You should consult an attorney</i> = debería consultar a un abogado.

Nota

La expresión ***have to*** suele considerarse funcionalmente equivalente a un verbo modal porque expresa obligación de manera similar a *must*. Sin embargo, técnicamente no pertenece a la categoría gramatical de los modales puros. En contextos jurídicos, *must* y *shall* son los instrumentos de obligación por excelencia.

6.3. El Conector *Despite* en Textos Jurídicos

El conector ***despite*** (a pesar de, no obstante) es un elemento frecuente en los textos jurídicos en inglés. Introduce una proposición subordinada que expresa concesión o contradicción con la proposición principal. Su empleo en cláusulas contractuales introduce excepciones, limitaciones o salvedades respecto de lo establecido en el resto del contrato.

Capítulo 7

Impacto de la Globalización en la Contratación Argentina

7.1. La Influencia Anglosajona en los Contratos Locales

La globalización y el crecimiento del comercio internacional han generado una creciente incorporación de cláusulas y estructuras propias del sistema contractual anglosajón en los contratos argentinos. Este fenómeno se manifiesta en varios niveles:

- Incorporación de terminología en inglés (*junior*, *senior*, entre otros).
- Adopción de la estructura de cláusulas típicamente anglosajonas.
- Reproducción de modelos sin analizar si el Código Civil y Comercial ya contempla las disposiciones incluidas.
- Creciente presencia de la influencia del inglés en el lenguaje jurídico cotidiano, en documentos y en sentencias.

Importante

Los contratos que resultan de la mezcla irresponsable de sistemas jurídicos diferentes han sido denominados informalmente “**contratos Frankenstein**”: incorporan elementos del derecho anglosajón sin considerar que el sistema argentino ya prevé explícitamente, a través del Código Civil y Comercial, muchas de las cláusulas que en los contratos en inglés deben ser explicitadas. El resultado son redundancias, inconsistencias e incompatibilidades.

7.2. Diferencias Estructurales entre Sistemas

Una diferencia fundamental entre el sistema jurídico anglosajón (*common law*) y el sistema argentino (de tradición romano-germánica) incide directamente en la necesidad de explicitación de cláusulas:

- En el sistema anglosajón, muchos principios no están necesariamente codificados. Aquello que no consta expresamente en el contrato puede no estar protegido. De ahí la necesidad de explicitar cláusulas como *entire agreement*, *force majeure*, *severance*, *amendment* y *notices*.
- En el sistema argentino, el Código Civil y Comercial establece con precisión los principios generales de los contratos: autonomía de la voluntad, fuerza mayor, nulidad parcial, forma de las modificaciones. Por ello, muchas de estas cláusulas resultan implícitas y no es necesario consignarlas expresamente.

7.3. Recomendación Profesional

Al redactar o revisar un contrato que incorpora cláusulas de origen anglosajón, es necesario:

1. Verificar si la disposición ya está contemplada por el ordenamiento argentino.
2. Adaptar conscientemente la cláusula al sistema local, sin simplemente copiar y pegar modelos en inglés.
3. Mantener la coherencia interna del contrato y la compatibilidad con el marco normativo aplicable.
4. Preservar las protecciones legales sin introducir redundancias o incompatibilidades.

La competencia bilingüe y el conocimiento del derecho comparado no son un lujo profesional, sino una necesidad en un entorno de práctica jurídica cada vez más globalizado.

Capítulo 8

Síntesis y Repaso: Método Cornell

Cuadro 8.1: Cuadro Cornell — Cláusulas Estándar en Contratos

Preguntas / Palabras clave	Notas / Respuestas
¿Qué son las boilerplate clauses?	Son cláusulas contractuales estandarizadas que se replican con escasas variaciones de un contrato a otro. Abordan cuestiones vinculadas a posibles conflictos y suelen ubicarse al final del contrato. Frecuentemente son pasadas por alto por las partes durante la negociación.
¿Cuál es el origen del término “boilerplate”?	Proviene de la imprenta del siglo XIX. Las placas metálicas (<i>boilerplates</i>) contenían textos preestablecidos que se replicaban idénticamente en cada impresión. De allí deriva la idea de texto fijo, estandarizado y no sujeto a negociación. No debe traducirse literalmente.
¿Qué diferencia hay entre <i>governing law</i> y <i>jurisdiction</i> ?	<i>Governing law</i> (derecho aplicable) determina con qué legislación se interpreta el contrato. <i>Jurisdiction</i> en inglés suele referirse a la competencia (qué juez entiende en la causa), no a la jurisdicción abstracta. Ambas cláusulas deben ser coherentes entre sí.
¿Qué distingue jurisdicción de competencia?	Jurisdicción es la potestad abstracta de los jueces (todos la tienen). Competencia determina qué juez específico debe entender en un caso, clasificada por materia, territorio, grado y persona. La expresión sintetizadora es: “la competencia es la medida de la jurisdicción”.
¿Qué establece la cláusula <i>entire agreement</i> ?	Que solo lo consignado por escrito en el contrato es vinculante. Las negociaciones previas y las comunicaciones anteriores a la firma no integran el acuerdo. En Argentina es implícita por el principio de autonomía de la voluntad, pero se incorpora cada vez más por influencia anglosajona.
¿Qué diferencia hay entre <i>force majeure</i> y <i>acts of God</i> ?	²¹ <i>Acts of God</i> abarca exclusivamente eventos naturales sin intervención humana. <i>Force majeure</i> es el concepto más amplio: incluye tanto eventos naturales como de origen